

## RECHTSGRUNDLAGEN

# Pumpfoilen auf dem Zürichsee

*Die anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Zuständigkeiten*

Begleitdokument zur Schriftlichen Anfrage GR Nr. 2026/250  
«Pumpfoiling am Zürichsee» (N. Eggenschwiler, M. Denoth, F. Blättler, SP) — 27.05.2026

Geschäft im Gemeinderat Zürich:

<https://www.gemeinderat-zuerich.ch/geschaefte/detail.php?gid=8b364da34f9647b0b495d559ab43216c>

Schriftliche Anfrage (PDF):

[gemeinderat-zuerich.ch → 2026\\_0250 Schriftliche Anfrage \(PDF\)](#)

Stand: 10.07.2026 · Zusammengestellt für Pump Tsüri / Pump Foil Zürichsee

# 1. Anlass und Ausgangslage

Pumpfoiling — die Fortbewegung auf einem Unterwassertragflügel mittels Pumpbewegungen — ist auf dem Zürichsee zu einer rasch wachsenden, nicht motorisierten Wassersportart geworden. Als nicht motorisierter Wassersport verursacht Pumpfoilen weder Lärm- noch Schadstoffemissionen.

Für Anfänger\*innen sind feste Stege oder Flosse zentral: Die ersten Trainingsschritte finden auf engem Raum statt, und der sichere Start ab einem Floss lässt sich dort besonders effizient erlernen. In den Jahren 2021–2025 führten das Sportamt, der ASVZ und Pump Tsüri erfolgreich Pumpfoil-Kurse auf den Flossen städtischer Badeanstalten ausserhalb der Badeöffnungszeiten durch (gegen Miete). Diese Bewilligung wurde nach Abklärungen durch das AWEL unter Verweis auf die geltenden Regelungen für die gelb markierten Sperrzonen widerrufen.

Die Schriftliche Anfrage GR Nr. 2026/250 stellt dem Stadtrat dazu acht Fragen. Das vorliegende Dokument stellt die tatsächlich anwendbaren Rechtsgrundlagen zusammen — vom Bund über das interkantonale Recht bis zu Kanton und Stadt — und dokumentiert, worauf sich die Behörden im konkreten Fall berufen haben.

Schriftliche Anfrage GR Nr. 2026/250 — Geschäftsseite:

<https://www.gemeinderat-zuerich.ch/geschaefte/detail.php?gid=8b364da34f9647b0b495d559ab43216c>

Schriftliche Anfrage GR Nr. 2026/250 — Volltext (PDF):

[gemeinderat-zuerich.ch → 2026\\_0250 Schriftliche Anfrage \(PDF\)](#)

Hintergrund / Dokumentation Pump Tsüri:

<https://pump.zuerich>

## 2. Rechtliche Einordnung des Pumpfoils

Massgeblich ist zunächst die Frage, was ein Pumpfoil rechtlich ist. Die Behörden (Schiffahrtsskontrolle und Wasserschutzpolizei) ordnen das Pumpfoil schweizweit einheitlich als Schiff im Sinne der Binnenschiffahrtsverordnung (BSV) ein, und zwar als Unterkategorie «wettkampftaugliche Wassersportgeräte» (Art. 134a BSV) — vergleichbar mit Kitesurf- und Segelbrettern, Stand-up-Paddle-Boards und ähnlichen Geräten.

*«Gemäss Binnenschiffahrtsverordnung gelten Pumpfoils als Schiffe, Unterkategorie «wettkampftaugliche Wassersportgeräte». Dies wird schweizweit einheitlich so durch alle Schiffahrtsämter und Wasserpolizeidienststellen gehandhabt. Die gelben Sperrflächen gelten für alle Schiffe.»*

— Daniel Mattille, Wasserschutzpolizei Stadt Zürich (E-Mail, Juli 2025)

Aus dieser Einordnung folgt die gesamte Anwendbarkeit des Schiffahrtsrechts: Verhalten, Vortritt, Sperrgebiete, Rettungsmittel und Uferzonen. Als «wettkampftaugliches Wassersportgerät» ist das Pumpfoil innerhalb der inneren Uferzone von der Pflicht zum Mitführen von Rettungsmitteln befreit; ausserhalb der äusseren Uferzone (mehr als 300 m vom Ufer) ist eine Schwimmhilfe nach Norm SN EN ISO 12402-5 mitzuführen (Art. 134/134a BSV). Pumpfoils sind nicht immatrikulierbar, sind aber mit Name und Adresse der Halterin/des Halters zu beschriften (Art. 16 BSV).

BSV — Art. 134a (wettkampftaugliche Wassersportgeräte):

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337\\_337\\_337/de#art\\_134\\_a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337_337_337/de#art_134_a)

## 3. Bundesrecht

### 3.1 Binnenschiffahrt

Bundesgesetz über die Binnenschiffahrt (BSG) vom 3. Oktober 1975, SR 747.201 — Grundlage der gesamten Schiffahrt auf schweizerischen Gewässern.

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/725\\_724\\_724/de](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/725_724_724/de)

Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern

(Binnenschifffahrts-verordnung, BSV) vom 8. November 1978, SR 747.201.1 — das zentrale, im konkreten Fall einzig angerufene Regelwerk. Einschlägig sind insbesondere:

- Art. 37 — Schwimmkörper / Bezeichnung von Sperrflächen (gelbe Bojen)
- Art. 53 i.V.m. Anhang 4 — Befahrungsverbot in markierten Sperrgebieten (Badeanlagen, archäologische Schutzzonen, Naturschutzgebiete) sowie Schilf-, Binsen- und Seerosenzonen
- Art. 25 — Lichterführung bei schlechter Sicht
- Art. 40 — Sturm- und Windwarnung
- Art. 43-44 — Vortritt (Kurs- und Güterschiffe, Fischer, Segelschiffe haben Vortritt)
- Art. 121 — Verbot der Motorisierung von Wassersportgeräten
- Art. 134 / 134a — Rettungsmittel, äussere Uferzone (300 m), wettkampftaugliche Geräte

BSV — Volltext (fedlex):

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337\\_337\\_337/de](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337_337_337/de)

BSV — Art. 37 (Schwimmkörper / Sperrflächen):

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337\\_337\\_337/de#art\\_37](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337_337_337/de#art_37)

Hinweis: Das BSG stammt aus dem Jahr 1975. Eine grundsätzliche Öffnung der Sperrflächen für das Pumpfoilen wäre nach Auffassung der Behörden nur über eine Anpassung der BSV auf Bundesebene möglich (siehe Abschnitt 7).

### 3.2 Gewässer- und Naturschutz

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991, SR 814.20, mit Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) — Gewässerraum, Schutz von Ufervegetation und Lebensräumen.

[https://www.admin.ch/ch/d/sr/c814\\_20.html](https://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html)

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966, SR 451 — Schutz von Ufer- und Wasservogel-Lebensräumen; Grundlage zahlreicher Schutzgebiete am Seeufer.

<https://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html>

Bundesgesetz über die Fischerei (BGF) vom 21. Juni 1991, SR 923.0 — Schutz der Uferzonen, Laich- und Schongebiete, die teils mit den Sperrflächen zusammenfallen.

[https://www.admin.ch/ch/d/sr/c923\\_0.html](https://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_0.html)

## 4. Interkantonales Recht

Interkantonale Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Zürichsee und dem Walensee vom 4. Oktober 1979 (in Kraft seit 1. Juni 1980), LS 747.2. Die Uferkantone Zürich, Schwyz, Glarus und St. Gallen regeln darin gemeinsam die Schifffahrt auf den geteilten Gewässern (u.a.

Bezeichnungen, Sturmwarnung, Seerettungsdienst).

Interkantonale Vereinbarung Zürichsee/Walensee (LS 747.2):

[zh.ch](https://www.zh.ch) → Gesetzessammlung (zhlex), LS 747.2

## 5. Kantonales Recht (Zürich)

Auf kantonalen Ebene gelten ergänzend zum Bundesrecht insbesondere:

- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt — LS 747.1
- Schifffahrtsverordnung — LS 747.11
- Schiffsstationierungsverordnung (SchSV) — LS 747.4

Zuständig für Schiffe und Sperrflächen ist das Strassenverkehrsamt (Schifffahrtskontrolle); die Ufer- und Gewässernutzung sowie die Sperrflächen betreut das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Baudirektion). Die «Ufer-, Sperr- und Sportverbotszonen» für Zürichsee und Walensee sind in der App «Auf Kurs» und auf den amtlichen Karten verzeichnet.

Kanton Zürich — Schifffahrt (Übersicht, Zuständigkeiten):

<https://www.zh.ch/de/mobilitaet/schiffahrt.html>

## 5.1 Wasserwirtschafts-/Wassergesetz

Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) vom 2. Juni 1991, LS 724.11 — Wasserrechte, Wasserpolizei, Nutzung der öffentlichen Gewässer (u.a. Mindestabstände zu Gewässern).

Wasserwirtschaftsgesetz WWG (LS 724.11):

[zh.ch → Gesetzessammlung \(zhlex\), LS 724.11](#)

Neues Wassergesetz (WsG): Das WWG wird durch ein neues kantonales Wassergesetz abgelöst. Dessen Inkraftsetzung wurde wegen einer (inzwischen zurückgezogenen) Einsprache verschoben und ist neu auf den 1. Juni 2026 geplant. Mit dem neuen Gesetz werden gewerbliche Nutzungen öffentlicher Gewässer bewilligungspflichtig — dies betrifft jedoch die Nutzung ausserhalb der Sperrflächen und eröffnet keinen Zugang innerhalb der gelben Zone.

*«Zu beachten ist, dass voraussichtlich per 1. November 2025 ein neues Wassergesetz in Kraft treten wird, mit dem jegliche gewerblichen Nutzungen auf öffentlichen Gewässern bewilligungspflichtig werden. [...] Das sollte aber (ausserhalb der Sperrzone) nicht kritisch sein.»*

— Fabienne Mouret, AWEL (E-Mail, 3. Juli 2025)

*«Auf Grund einer Einsprache hat sich die Einführung des neuen Wassergesetzes verzögert. Inzwischen wurde die Einsprache aber zurückgezogen und die Einführung des Gesetzes ist neu auf den 1. Juni 2026 geplant.»*

— Fabienne Mouret, AWEL (E-Mail, 27. Februar 2026)

## 5.2 Natur- und Uferschutz

Kantonales Natur- und Heimatschutzrecht sowie Schutzverordnungen am Seeufer (Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte; Fachstelle Naturschutz) konkretisieren die geschützten Uferzonen. Der Seeuferschutz wird zunehmend mit Mitteln der Raumplanung, des Natur- und Heimatschutzes sowie des Gewässerschutzes (Gewässerraum) gesteuert.

## 6. Städtisches Recht (Stadt Zürich)

Benutzungsordnung für Sport- und Badeanlagen (BO SBA) vom 5. November 2024 (AS 421.150) sowie die Badeordnung der öffentlichen Badeanlagen — sie regeln die Nutzung der Badeanlagen und ihrer Flosse sowie die Badeöffnungszeiten. Die Vermietung/Bewilligung erfolgt durch das Sportamt (Bade- und Eisanlagen).

Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Zürich (APV) — allgemeines Verhalten im öffentlichen Raum. Für die konkrete Kursdurchführung relevant war die Saisonbewilligung des Sportamts (Gesuch 6783, «Saisonbewilligung Tiefenbrunnen — Pumpfoil — Saison 2025»), die am 10. Juni 2025 erteilt und am 1. Juli 2025 widerrufen wurde.

Stadt Zürich — Pumpfoiling (gesetzliche Grundlagen):

<https://www.stadt-zuerich.ch/de/stadtleben/sport-und-erholung/gewaesser/pumpfoiling.html>

Stadt Zürich — Stand-up-Paddling (Regeln, Sperrgebiete):

<https://www.stadt-zuerich.ch/de/stadtleben/sport-und-erholung/gewaesser/stand-up-paddling.html>

## 7. Die «gelbe Zone» (Sperrfläche) und die Ausnahmefrage

Die «gelbe Zone» ist die durch gelbe Bojen abgegrenzte Sperrfläche (Schwimmer-/Sperrzone der Badeanstalten). Rechtlich ist sie eine Sperrfläche nach BSV (Art. 37 i.V.m. Art. 53 / Anhang 4); da das Pumpfoil als Schiff gilt, gilt das Befahrungsverbot der Sperrfläche auch für Pumpfoils — nach Auffassung der Behörden unabhängig von Tageszeit und Badesaison.

### 7.1 Die ablehnende Position

*«Leider ist das Befahren von solchen Sperrflächen, egal zu welcher Uhrzeit, per Definition nicht erlaubt. Es gibt hier auch keine gesetzlichen Möglichkeiten für Ausnahmen.»*

— Fabienne Mouret, AWEL (E-Mail, Juli 2025)

*«Eine Nutzung von Pumpfoils innerhalb der gelben Sperrflächen (egal ob in oder ausserhalb der Badeanlagen oder deren Öffnungszeiten) ist nicht zulässig. Eine «Öffnung» für Schiffe, egal welcher Kategorie, wird durch uns nicht unterstützt.»*

— Daniel Mattille, Wasserschutzpolizei (E-Mail, 4. Juli 2025)

## **7.2 AWEL hält eine Ausnahme jedoch ausdrücklich für rechtlich möglich**

Wichtig — und in scheinbarem Widerspruch zur obigen Aussage: Der zuständige Gebietsbetreuer des AWEL hat schriftlich festgehalten, dass eine temporäre Aufhebung der Sperrfläche für das Zeitfenster 7–9 Uhr rechtlich möglich wäre:

*«Eine temporäre Aufhebung der Sperrfläche (z.B. von 7–9 Uhr) wäre zwar möglicherweise rechtlich möglich, aber aus diversen Gründen nicht wirklich sinnvoll (z.B. könnte während dieser Phase die Fläche auch durch div. andere Nutzungsarten belegt werden, Schwierigkeiten mit der Gleichbehandlung, usw.).»*

— David Huber, AWEL, Gebietsbetreuer Stadt Zürich (E-Mail, 3. Juli 2025)

Das AWEL skizziert zudem einen konkreten Weg zu einer Bewilligung — über die Unterstützung des Sportamts und eine Prüfung in der «Drehscheibe Wasser»:

*«Sofern das Sportamt das Vorhaben unterstützen möchte, könnte ein Abklärungs- bzw. Planungsprozess gestartet werden, welcher eine nachhaltige Lösung für die Nutzung anstrebt [...]. Diesbezügliche Bemühungen könnten in der Drehscheibe Wasser auf Ihre Bewilligungsfähigkeit hin überprüft werden.»*

— David Huber, AWEL, Gebietsbetreuer Stadt Zürich (E-Mail, 3. Juli 2025)

Damit steht die pauschale Aussage «keine gesetzlichen Möglichkeiten für Ausnahmen» im Widerspruch zur fachlichen Einschätzung des AWEL-Gebietsbetreuers, wonach eine zeitlich befristete Aufhebung der Sperrfläche rechtlich möglich und über einen Planungsprozess bewilligungsfähig wäre. Genau hier setzt die Schriftliche Anfrage GR Nr. 2026/250 an: Sie fragt nach einer Ausnahmeregelung für die Nutzung der Flosse zu Schulungszwecken ausserhalb der Badeöffnungszeiten.

## **7.3 Sachargument: Pumpfoil im Vergleich zum Stand-up-Paddle**

Für die Verhältnismässigkeit relevant ist der Volumenvergleich: Ein Pumpfoillbrett hat typischerweise nur 5–15 Liter Volumen — vergleichbar mit einem Rettungsring —, während ein Stand-up-Paddle-Brett meist über 150 Liter Volumen aufweist. Rettungs-SUP bewegen sich während des Badebetriebs regulär innerhalb der Sperrzone. Eine sichere, geordnete und umweltverträgliche Schulung von 7–9 Uhr vor dem Badebetrieb erscheint vor diesem Hintergrund gut begründbar.

## **7.4 Präzedenzfall Greifensee: kein Rechtsgrund für ein Verbotsschild**

Ein aufschlussreicher Vergleichsfall stammt vom Greifensee. Dort konnte ein Ruderclub nicht verhindern, dass sein Steg zum Üben des Pumpfoilens genutzt wird. Nach einer Reklamation schaltete sich das AWEL ein und stellte kurzerhand eine Verbotstafel auf.

Der Rechtsdienst des Kantons hielt jedoch fest, dass es für ein solches Verbotsschild — gleich welcher Art — keinerlei gesetzliche Grundlage gibt: Der Steg steht jedermann ohne Einschränkung offen. Auch die Konzession räumt dem Ruderclub keinerlei Benutzungspriorität ein.

*«Jedermann, keinerlei Einschränkung. Es gibt gemäss Rechtsdienst des Kantons keinerlei Grundlage für ein Verbotsschild irgendwelcher Art. In der Konzession steht auch nicht, dass der Ruderclub irgendeine Benutzungspriorität hat.»*

Dokumentarisch belegt wird dies durch die Verfügung des AWEL vom 19. Mai 2017 (Ref. AWEL 17-0128, gez. Christoph Noll, Sektionsleiter Wasserbau/Gewässernutzung), mit der dem Ruderclub Greifensee die wasserrechtliche Konzession für den Ersatz seines Rudersteges (Bootsplatz Nr. 27, Stationierungsanlage Greifensee) erteilt wurde. Sie hält als verbindliche Nebenbestimmung (Ziff. III.3) ausdrücklich fest:

*«Der Steg muss allen Nutzenden zur Verfügung stehen.»*

— AWEL, Verfügung vom 19.5.2017 (Ref. AWEL 17-0128), Ziff. III.3

Schon in den Erwägungen hielt das AWEL fest, der Steg werde zwar insbesondere zum Einwassern von Rennruderbooten benützt, «er kann jedoch von allen Seenutzern benützt werden. Das Vorhaben liegt im öffentlichen Interesse.» Die Konzession begründet damit gerade keine Ausschliesslichkeit oder Benutzungspriorität des Ruderclubs — im Gegenteil ist die Nutzung durch alle eine behördlich verfügte Bedingung des Steg-Fortbestands. (Die Verfügung liegt diesem Dossier als Quelle bei.)

Der Fall zeigt exemplarisch, dass eine behördlich aufgestellte Verbotstafel für sich allein noch keine Rechtsgrundlage schafft — massgeblich ist, ob das zugrunde liegende Recht (Konzession, Verordnung, Sperrflächenregelung) das Verbot tatsächlich trägt. Er unterstreicht die Notwendigkeit, im Zürichsee-Fall die konkrete rechtliche Grundlage jeder Nutzungs- oder Zugangsbeschränkung offenzulegen.

## 7.5 Vergleich: die Steg-Bewilligungen in Uster als Kontrastfälle

Auf Nachfrage stellte das AWEL im Juli 2026 die Bewilligungen zweier weiterer Steganlagen am Greifensee zu, beide in Niederuster (vor Kat.-Nr. C3260, Uferabschnitt 19): die Bewilligung für den Segelclub vom Greifensee (Verfügung vom 11.12.2015, Ref. AWEL 15-0122) und jene für den Ruderclub Uster (Verfügung vom 8.10.2018, Ref. AWEL 18-0192). Das AWEL begründete damit, weshalb diese beiden Vereine die Nutzung ihrer Stege einschränken dürfen:

*«Diese Stege liegen auf dem Clubgelände, das mittels eines Zauns umfriedet ist und somit offensichtlich nicht der Allgemeinheit offensteht. Die Bewilligungen sind auf die beiden Vereine ausgestellt, die für die Nutzung eine Gebühr entrichten. Insofern kann ein Bewilligungsinhaber wie ein Privater die Nutzung des Stegs regeln, bzw. einschränken. Eine Verpflichtung, den Steg für die allgemeine Nutzung zugänglich zu halten, besteht nicht.»*

— AWEL (E-Mail vom 10. Juli 2026, Antwort auf Anfrage betr. Bootsstege)

Diese Begründung trifft auf die Uster-Anlagen zu — auf den Steg des Ruderclubs Greifensee lässt sie sich jedoch nicht übertragen. Der Vergleich der drei Verfügungen, alle von derselben Amtsstelle erlassen (AWEL, Sektion Wasserbau/Gewässernutzung, Gebietsbetreuer Reto Eymann), zeigt drei entscheidende Unterschiede:

1. Konzessionär: In Uster sind die Vereine selbst Inhaber der Bewilligung. Beim Greifensee-Steg ist Konzessionärin dagegen die Gemeinde Greifensee — eine öffentlich-rechtliche Körperschaft; der Ruderclub ist blosser Nutzer des Bootsplatzes Nr. 27 in der kommunalen Stationierungsanlage. Ein Gemeinwesen kann sich nicht auf eine «private» Ausschlussbefugnis berufen wie ein Verein auf eigenem Gelände.
2. Verfügungsinhalt: Die Segelclub-Verfügung erlaubt ausdrücklich, die Anlagen «für den Eigenbedarf privat zu nutzen» (Dispositiv I.1) — eine Öffentlichkeitsklausel fehlt. Die Ruderclub-Uster-Verfügung enthält bereits eine beschränkte Mitbenutzungspflicht: Die Steganlage ist «auch auswärtigen Ruderclubs zum Einwassern von Rennruderbooten zur Verfügung zu stellen» (Nebenbestimmung e). Die Greifensee-Verfügung geht am weitesten: «Der Steg muss allen Nutzenden zur Verfügung stehen» (Ziff. III.3) — die Offenhaltung für jedermann ist dort verbindliche Auflage der Konzession.
3. Tatsächliche Lage: Die Uster-Stege sind nur über das umzäunte Clubgelände erreichbar — der Ausschluss Dritter stützt sich dort auf das Hausrecht am umfriedeten Landgrundstück, nicht auf die Konzession. Der Greifensee-Steg liegt demgegenüber frei zugänglich in der



öffentlichen Stationierungsanlage; das Clubhaus des Ruderclubs befindet sich rund 200 Meter vom See entfernt. Der Zugang zum Steg führt ausschliesslich über öffentlichen Grund — die Umzäunungs-Prämisse der AWEL-Begründung fehlt hier vollständig.

E contrario bestätigen die Uster-Bewilligungen damit den Präzedenzfall: Wo das AWEL eine private Nutzung zulassen will, verfügt es dies ausdrücklich; wo der Steg auf öffentlichem Grund frei zugänglich ist, macht es die Offenhaltung zur verbindlichen Auflage. Die Gebührenpflicht trägt die Unterscheidung nicht — Gebühren nach § 20 GebV WWG entrichten alle drei Konzessionäre, auch die Gemeinde Greifensee. Wer für die Sondernutzung öffentlichen Seegrunds bezahlt, erwirbt damit noch kein Recht, die Allgemeinheit auszuschliessen. (Beide Uster-Verfügungen liegen diesem Dossier als Quellen bei.)

## 7.6 Einordnung in die Rechtsprechung

Der Befund des kantonalen Rechtsdienstes im Greifensee-Fall entspricht der publizierten Rechtsprechung des Bundesgerichts und der Zürcher Gerichte. Drei gefestigte Linien sind einschlägig:

a) Massgeblich ist der Inhalt der Konzession samt Nebenbestimmungen. Eine Konzession verschafft Rechte nur «nach Massgabe des Verleihungsaktes»; auch wohlverworbene Rechte entstehen «nur nach Massgabe der Konzession» (BGE 126 II 171 E. 3b, 4d). Das Erstellen und dauernde Belegen von Anlagen auf öffentlichem Gewässer ist Sondernutzung (BGE 95 I 243 E. 3); Sondernutzung liegt nach Zürcher Praxis vor, wenn Berechtigte eine ausschliessliche Verfügung über einen Teil der öffentlichen Sache erhalten und andere davon ausgeschlossen werden (VGr ZH, VB.2021.00279 vom 30.11.2023, E. 3.6.1). Ob und wie weit dieser Ausschluss Dritter konzidiert ist, ergibt sich aus der Verfügung selbst: Das Bundesgericht hat für einen Bootssteg am Zürichsee festgehalten, dass gerade die «rein private Nutzung» der Anlage unter Ausschluss anderer der konzidierte Sondervorteil ist, der die Konzessionsgebühr nach dem Äquivalenzprinzip rechtfertigt (BGer 2C\_729/2013 vom 3.4.2014, E. 2.4, 5 — zu § 47 WWG ZH). Die Formel «für den Eigenbedarf privat zu nutzen» in der Segelclub-Verfügung ist denn auch die Zürcher Standardformel, mit der das AWEL eine solche Privatnutzung ausdrücklich konzidiert (ebenso in VGr ZH, VB.2021.00140 vom 22.2.2022; BRGE II Nr. 0140/2023 = BEZ 2023 Nr. 27). Öffentlich zugänglich gehaltene Anlageteile gelten dagegen als der Öffentlichkeit «nicht entzogen» (BRGE 2023 Nr. 27, E. 4.3). Nebenbestimmungen wie Ziff. III.3 der Greifensee-Verfügung sind nach Zürcher Praxis Auflagen, die selbständig erzwingbar sind und deren Einhaltung der Konzessionär dem Kanton schuldet (Gutachten Jaag/Rüssli vom 22.7.2016 zuhanden der Baudirektion, Rz. 32 f.; § 10 Abs. 2 Stationierungsverordnung). Die Auflage «Der Steg muss allen Nutzenden zur Verfügung stehen» definiert den konzidierten Inhalt somit von vornherein als nicht-ausschliessliche Nutzung.

b) Ein Steg auf öffentlichem Gewässer bleibt öffentliche Sache im Gemeingebrauch — ein privatrechtlicher Ausschluss Dritter ist nicht durchsetzbar. Das Obergericht Zürich hat das Gesuch eines Seeanstössers um ein richterliches Verbot für seinen konzessionierten Bootssteg am Zürichsee abgewiesen (Nichteintreten):

*«Auf Art. 258 ZPO kann sich daher der Träger einer öffentlichen Sache im Gemeingebrauch nicht berufen. Will er den Gemeingebrauch aufheben oder einschränken, muss er auf öffentlich-rechtlichem Weg vorgehen.»*

— Obergericht Zürich, LF140043 vom 1.7.2014, E. 5.2 (Bootssteg Küsnacht ZH)

Ob der Konzessionär Eigentum an der Anlage erwirbt, ist dabei ausdrücklich «nicht massgebend» — das Benutzungsverhältnis bleibt öffentlich-rechtlich (LF140043, E. 5.2). Einer befristeten Steg-Konzession fehlt zudem die dingliche Berechtigung, die Art. 258 ZPO verlangt: Als Grundstück ins Grundbuch aufgenommen werden nur selbständige und dauernde Rechte von mindestens 30 Jahren Dauer (Art. 655 Abs. 3 ZGB; Art. 22 GBV) — die hier verglichenen Konzessionen laufen je 15 Jahre. Auch der Besitzschutz versagt: Bei öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch ist «nicht der Besitz zu schützen, sondern mit einer Benutzungsordnung die

Nutzung zu regeln»; das Bundesgericht hob eine Verurteilung wegen Missachtung eines richterlichen Verbots auf öffentlich gewidmetem Grund auf (BGer 6B\_116/2011 vom 18.7.2011, E. 3.3). Eigenmächtige Verbotstafeln ohne richterliches Verbot sind sanktionslos; mit richterlichem Verbot sind sie auf öffentlichem Grund unwirksam. Das Verwaltungsgericht Thurgau ging noch weiter und ergänzte eine Steg-Konzession am Bodensee von Amtes wegen um die Auflage:

*«Die Nutzung des Stegs ist für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und darf nicht durch entsprechende Beschilderung oder technische/bauliche Massnahmen verunmöglicht werden.»*

— Verwaltungsgericht Thurgau, TVR 2016 Nr. 22 vom 20.4.2016 (Dispositiv-Ergänzung), gestützt auf Art. 699 ZGB und die Öffentlichkeit des Gewässers (BGE 95 I 243 E. 2)

c) Das Zaun-Argument trägt nur das Landareal, nicht den Steg. Strafrechtlich geschützt ist der «unmittelbar zu einem Hause gehörende umfriedete Platz» (Art. 186 StGB); umfriedet ist, was erkennbar durch Zäune, Mauern oder Hecken umschlossen ist (BGE 141 IV 132 E. 3.2.4; BGE 104 IV 256). Das umzäunte Clubgelände in Uster ist damit über das Hausrecht geschützt — der Ausschluss Dritter beruht dort auf dem privaten Landgrundstück, dessen Überquerung der einzige Zugang zum Steg ist, nicht auf der Konzession. Der in den See ragende Steg selbst liegt ausserhalb jeder Umfriedung auf öffentlichem Seegrund. Beim Greifensee-Steg, der frei über öffentlichen Grund erreichbar ist, fehlt dem Verein folglich jedes Rechtsinstitut, um Dritte auszuschliessen: kein Verfügungsinhalt (die Konzession der Gemeinde verlangt das Gegenteil), kein Hausrecht, kein richterliches Verbot, kein Besitzschutz.

Die Rechtsprechung bestätigt damit den Präzedenzfall vollumfänglich: Nutzungs- und Zugangsbeschränkungen auf öffentlichem Gewässer kann nur das Gemeinwesen selbst anordnen, durch Verfügung oder Verordnung mit gesetzlicher Grundlage — nicht ein Konzessionär oder Nutzer aus eigenem Recht. Fundstellen (Auswahl, alle im Volltext geprüft): BGE 126 II 171 (Konzessionsrechte nur nach Massgabe des Verleihungsakts):

[servat.unibe.ch](https://servat.unibe.ch) → BGE 126 II 171

BGE 95 I 243 (Gemeingebrauch am öffentlichen Gewässer; Stationieren = Sondernutzung):

[servat.unibe.ch](https://servat.unibe.ch) → BGE 95 I 243

BGer 2C\_729/2013 (Bootssteg Zürichsee: privater Ausschluss nur als konzederter Sondervorteil):

[bger.ch](https://bger.ch) → Urteil 2C\_729/2013 vom 3.4.2014

VGr ZH VB.2021.00279 (Sondernutzung = Ausschluss anderer; Nebenbestimmungen nach § 44 WWG):

[entscheidsuche.ch](https://entscheidsuche.ch) → VGr ZH VB.2021.00279 vom 30.11.2023

Baurekursgericht ZH, BEZ 2023 Nr. 27 (öffentlich zugängliche Anlageteile nicht entzogen):

[baurekursgericht-zh.ch](https://baurekursgericht-zh.ch) → BRGE II Nr. 0140/0141-2023

Obergericht ZH, LF140043 (kein richterliches Verbot für Bootssteg auf öffentlichem Gewässer):

[gerichte-zh.ch](https://gerichte-zh.ch) → OGer ZH LF140043 vom 1.7.2014 (PDF)

BGer 6B\_116/2011 (Verbotstafel auf öffentlich gewidmetem Grund: Verurteilung aufgehoben):

[servat.unibe.ch](https://servat.unibe.ch) → BGer 6B\_116/2011 vom 18.7.2011

Verwaltungsgericht TG, TVR 2016 Nr. 22 (Steg öffentlich zugänglich zu machen, keine Beschilderung):

[entscheidsuche.ch](https://entscheidsuche.ch) → TVR 2016 Nr. 22 vom 20.4.2016

BGE 141 IV 132 (Begriff der Umfriedung, Art. 186 StGB):

[servat.unibe.ch](https://servat.unibe.ch) → BGE 141 IV 132

## 8. Zuständige Stellen

Bund — Bundesamt für Verkehr (BAV): Freizeitschifffahrt, Vorschriften BSG/BSV.

Kanton Zürich — AWEL, Baudirektion (Wasserbau, Ufer- und Gewässernutzung, Seen):



Sperrflächen, Gewässernutzung. — Strassenverkehrsamt, Schifffahrtskontrolle (Oberrieden):  
Schiffe, Zonen.

Stadt Zürich — Stadtpolizei, Wasserschutzpolizei (Mythenquai): Durchsetzung auf dem See. —  
Sportamt, Bade- und Eisanlagen: Badeanlagen, Flosse, Bewilligungen.

*Dieses Dokument fasst die Rechtslage zusammen; massgeblich sind die jeweils geltenden Gesetzestexte in ihrer  
aktuellen Fassung.*